

통 보 / 개 선

1. 제 목 : 대부중인 국유재산의 사용목적, 대부요율 등 계약관리
부적정 및 부가가치세 부과 시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 전북지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있고

국유재산기획처는 같은 세칙 제24조 제1항 제6호에 따라 국유재산 관리 전산 개선 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에서는 대부받는 자가 해당 재산의 보존을 게을리 하였거나 그 사용목적을 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고³⁷⁾

37) 세칙 별지 제14호서식 ‘국유재산 대부계약서’ 제8조에 따라 계약 체결 시 대부 받는 자에게 고지됨

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조 제3항에서는 대부 재산의 점유 및 사용현황 조사 결과, 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 대부받은 자로 하여금 일정한 기간을 정하여 원상회복을 촉구하도록 되어 있다.

또한, 세칙 제14조 제1항 등에 따르면 국유재산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 경작 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 [표 11]과 같이 재산가액에 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 11] 국유재산법 시행령 및 세칙 등에 따른 대부요율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
대부목적	-	경작/ 목축/ 어업	주거 (수급자)	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부요율	5%	1%	2% (1%)	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

한편, 「부가가치세법」 제2조 및 제4조 등에 따르면 일반적으로 사업자가 행하는 용역의 공급은 과세 대상이고 같은 법 시행령 제46조에 따라 국가가 공급하는 부동산 임대업은 면세 제외이므로 대부계약에 따른 대부료 수입에 대해 과세가 타당하나

같은 법 제26조 등에 따라 주택과 이에 부수되는 토지의 임대 용역은 면세이고 같은 법 시행령 제3조에 따라 ‘전·답·과수원·목장용지·임야 또는 염전 임대업’은 용역의 범위에서 제외되므로 [표 12]와 같이 특정재산에 한하여 실제 대부재산을 목적에 맞게 사용할 경우³⁸⁾ 부가가치세 면세를 적용함이 타당하다.

38) 대법원 2013. 6. 13. 선고 2013두1225 판결에 따르면 ‘부가가치세 면세 대상인 주택의 임대업에 해당하는지 여부는 임차인이 실제로 당해 건물을 사용한 객관적인 용도를 기준으로 하여 상시주거용으로 사용하는 것인지 여부에 따라 판단하여야 한다.’고 판시하고 있어 대부 대상재산 사용목적이 면세 대상 취지에 부합하는지 확인 필요

[표 12] 부가가치세법 등에 따른 면세 대상 대부재산

구 분	과세	면세
대부재산	그 밖에 모든 재산	주택 및 부수토지, 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 염전

따라서, 국유재산을 대부할 때에는 사용목적에 부합하는 대부요율을 적용하고 대부계약 중에는 피대부자가 국유재산을 목적에 부합하게 사용하는지를 확인 및 관리하여야 하며 대부료 산출 시 대부재산의 특성과 사용목적에 검토하여 부가가치세를 부과하거나 제외하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 대부계약 사용목적과 사용현황이 불일치하는 129건, 사용목적과 대부요율이 불일치하는 33건의 관리현황³⁹⁾과 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)상 대부료 산출 프로세스를 점검한 결과

(1) 대부계약 목적과 달리 사용 중인 국유재산의 관리 불철저

‘전라북도 군산시’ 소재 국유재산의 경우 2022. 8. 26. 대부계약자 ○○○과 경작용으로 대부계약을 체결한 후 2023. 1. 19. 실시한 실태 조사를 통해 잡종지(주차장)로 사용 중인 현황을 확인하였는데도 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약 해제·해지 조치가 없던 것으로 확인되는 등

39) 감사일 현재 확인된 30,715건의 대부계약 중 대부계약 목적과 최근 실태조사현황 내용이 일치하지 않거나, 대부계약 사용목적과 대부요율이 일치하지 않는 것으로 추정되는 재산을 대상으로 점검

[표 13] 및 [별표 5] “대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 명세”와 같이 대부계약서상 사용목적과 실제 현황이 일치하지 않는데도 관련 조치가 없었던 재산 95건이 확인되었다.

[표 13] 대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 현황

(단위 : 건)

사용현황 대부목적	합 계	주택부지	상가·주차장용지	기타 (창고용지 등)
합 계	95	18	26	51
주택부지	45	-	22	23
기타(경작용 등)	50	18	4	28

(2) 대부계약 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정

‘전라북도 정읍시’ 소재 국유재산의 경우 2020. 11. 26. 대부계약자 ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠과 학교부지 사용목적으로 계약 체결 시 재산가액의 2.5% 대부요율을 적용하여야 하는데 5%의 대부요율을 적용하여 107,800원을 과다 청구한⁴⁰⁾ 사실이 있는 등

[표 14] 및 [별표 6] “대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세”와 같이 대부요율을 잘못 적용한 대부계약 22건이 확인되었다.

40) 정당 대부료 : 107,800원 / 청구 대부료 : 215,600원

[표 14] 대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 현황

(단위 : 천 원)

구 분	건수	차 액 (C)=(A-B)	계약대부료 (A)	정당대부료 (B)
총 22건				
과소 청구	소 계	5	2,138	2,106
	잡종지(5%) 미적용	1	97	64
	대지(5%) 미적용	3	1,166	1,166
	주차장용지(5%) 미적용	1	875	875
과다 청구	소 계	17	16,006	20,563
	종교용지(2.5%) 미적용	3	401	802
	주택부지(2%) 미적용	1	54	90
	학교용지(2.5%) 미적용	4	310	621
	경작용지(1%) 미적용	1	149	187
	양어장(1%) 미적용	1	15,091	18,864
				3,773

(3) 대부료 산출시 부가가치세 부과 시스템 개선 필요

한편, 국유재산의 대부료 산출 시 부가가치세는 국유BPM상 [그림 2]와 같이 물건관리 메뉴에서 입력한 정보를 토대로 상세용도에 따라 부가가치세 과세 여부가 달라지고 계약관리 메뉴에서 대부료를 산출할 경우 부가가치세가 자동으로 입력되고 있는데

[그림 2] 국유재산 대부료 산출 과정(국유 BPM)

물건 관리 정보 입력 화면

대부료/매각대금 산출 화면

국유BPM은 [그림 3]과 같이 업무처리 단위별 화면메뉴가 독립적으로 구성되어 있고 정보연계가 필요함에도 연속된 업무를 처리할 때에 특정화면에서 입력하거나 수정하는 내용이 다른 업무화면에 실시간으로 반영되지 않는 한계가 있어

담당자가 여러 업무메뉴 화면을 띄워둔 상태에서 물건관리 메뉴화면의 부가가치세 과세 정보를 수정하는 경우 대부료 산출화면에 수정내용이 실시간으로 반영되지 않아 대부료 산출 시 과세 대상 재산임에도 부가가치세가 누락될 가능성이 있고

[그림 3] 업무단위별 화면메뉴 구성(국유 BPM)



국유재산의 무단점유 사실이 확인되어 점유자에게 변상금 사전통지 및 대부계약(수의) 체결 관련 대부료를 문서로 안내할 때 [그림 4]와 같이 대부료 부가가치세가 있는 경우에 한하여 '(부가세포함)'으로 표기되므로 부가가치세가 없을 시 면세 여부가 미기재 되어

[그림 4] 변상금 사전통지 및 대부계약 체결 안내 문서

부가가치세 있는 경우	3. 대부계약 체결 안내 ○ 대부계약 근거 : 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 ○ 대부계약 기간 : 변상금 및 대부료 납부일 ~ 5년 이내 ○ 연간 대부료 : 201,850원 (부가세포함) [부가세 정보 포함] * 2차년도 이후의 대부료는 해당 재산의 가액(공시지가 등) 변동에 따라 증감될 수 있음
부가가치세 없는 경우	3. 대부계약 체결 안내 ○ 대부계약 근거 : 「국유재산법 시행령」 제27조 제3항 ○ 대부계약 기간 : 변상금 및 대부료 납부일 ~ 5년 이내 ○ 연간 대부료 : 55,770원 [부가세정보 미기재] * 2차년도 이후의 대부료는 해당 재산의 가액(공시지가 등) 변동에 따라 증감될 수 있음

담당자 또는 결재권자가 업무처리 과정에서 대부료 합계금액에 과세 대상 대부계약의 부가가치세가 누락되었는지, 비과세 대상 대부계약의 부가가치세 면세가 정상적으로 반영되었는지 구분 확인하는데 한계가 있다.

따라서, 시스템상 과세 대상 재산이 부가가치세가 반영되지 않은 채 대부료가 잘못 산정되어 피대부자가 안내받은 대부료 합계금액을 납부한 후 공사가 부가가치세 미청구 사실을 추후에 인지할 경우 부가가치세 누락을 사유로 해당 금원을 청구하기는 어려울 수 있어⁴¹⁾ 대부계약 부적정 가능성을 사전에 차단할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부재산의 사용목적에 따른 사용현황 점검, 대부요율 적용 등 대부재산의 관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔고 국유재산기획처에서는 오류가능성에 대해 공감하면서 시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 대부계약 목적과 다르게 사용 중인 국유재산 95건에 대해 현황을 확인하여 피대부자에게 원상회복 촉구, 대부계약 해제·해지 등의 조치를 하고, 대부계약 목적과 대부요율이 일치하지 않는 국유재산 22건에 대해 정당 대부요율을 적용하여 환급하는 등의 조치하기 바랍니다. (통보)

41) ① 대법원 2002. 11. 22. 선고 2002다 3882 판결에 따르면 ‘사업자가 위 부가가치세법 제15조 규정을 근거로 공급받는 자로부터 부가가치세 상당액을 징수할 사법상의 권리는 없다’고 판시

② 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005다 13288 판결에 따르면 ‘부가가치세의 부담에 관한 별도의 약정이 없을 경우에 공급받는자가 부가가치세를 부담한다는 일반적인 거래관행이 확립되어 있다고 단정할 수 없다’고 판시

국유재산기획처장은 대부료 산출 시 물건정보 및 사용목적 등에 따른 정보 연계를 보완하여 부가가치세 부과 여부를 누락하지 않고 과세 정보가 정상 반영 되었는지 확인할 수 있도록 국유BPM을 개선⁴²⁾ 하기 바랍니다. (개선)



42) 대부계약 체결 안내 시 문서상 산출된 대부료에 부가가치세 별도 부과 및 포함 여부를 구분 표시 하고, 국유BPM상 ‘물건관리’ 및 ‘계약관리’ 여러 화면을 동시에 띄우더라도 부가가치세 등에 영향을 줄 수 있는 정보의 임의 변경을 제한하거나 자동으로 반영되어 담당자가 최종 확인 할 수 있도록 시스템을 개선

[별표 5]

대부계약 사용 목적과 달리 사용 중인 재산 명세

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서상 사용목적	실제 사용현황
총 95건				
1	“기재 생략”		주택부지	상가부지
2			주택부지	상가부지
3			주택부지	상가부지
4			주택부지	상가부지
5			주택부지	상가부지
6			주택부지	잡종지
7			주택부지	상가부지
8			경작용	대지
9			경작용	주택부지
10			주택부지	상가부지
11			주택부지	상가부지
12			경작용	잡종지
13			경작용	창고용지
14			주택부지	창고용지
15			주택부지	상가부지
16			주택부지	종교용지
17			주택부지	경로당
18			경작용	주택부지
19			전	잡종지
20			경작용	주택부지
21			경작용	창고용지
22			주택부지	공장용지
23			전	주택부지
24			주택부지	상가부지
25			경작용	묘지
26			경작용	주택부지
27			경작용	묘지
28			경작용	주택부지
29			경작용	주택부지
30			주택부지	종교용지
31			경작용	묘지
32			경작용	주택부지

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서상 사용목적	실제 사용현황
33	“기재 생략”		경작용	묘지
34			경작용	주택부지
35			주택부지	경로당
36			경작용	주택부지
37			전	임야
38			주택부지	상가부지
39			주택부지	종교용지
40			경작용	묘지
41			경작용	묘지
42			경작용	묘지
43			주택부지	경로당
44			주택부지	경로당
45			주택부지	상가부지
46			경작용	종교용지 및 학교용지
47			주택부지	상가부지
48			경작용	임야
49			주택부지	창고용지
50			주택부지	마을회관
51			전	상가부지(태양광)
52			경작용	묘지
53			주택부지	정자
54			경작용	묘지
55			전	주택부지
56			주택부지	경로당
57			전	임야
58			주택부지	주차장용지
59			주택부지	창고용지
60			경작용	주택부지
61			경작용	공장용지
62			경작용	상가부지(펜션)
63			주택부지	상가부지(펜션)
64			경작용	대지
65			경작용	주택부지
66			경작용	주택부지
67			전	공장용지

순번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서상 사용목적	실제 사용현황
68	“기재 생략”		주택부지	상가부지(펜션)
69			경작용	주택부지
70			주택부지	노인정
71			경작용	주택부지
72			주택부지	상가부지
73			대지	상가부지
74			주택부지	상가부지
75			주택부지	공장용지
76			경작용	묘지
77			주택부지	마을회관
78			주택부지	상가부지
79			경작용	대지
80			전	잡종지
81			경작용	주택부지
82			주택부지	상가부지
83			주택부지	공장용지
84			전	묘지
85			경작용	묘지
86			경작용	묘지
87			경작용	잡종지
88			경작용	상가부지(펜션)
89			주택부지	정자
90			경작용	주택부지
91			주택부지	정자
92			주택부지	정자
93			주택부지	상가부지 및 창고
94			주택부지	상가부지 및 창고
95			주택부지	마을회관

[별표 6]

대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 명세⁴³⁾

(단위 : %, 원)

구분	순번	국유재산 소재지	대부 목적	차액 (A - B)	계약(A)		정당(B)	
					요율	대부료	요율	대부료
총 22건								
과소 청구	소 계(5건)			△2,137,885	-	2,105,690	-	4,243,575
	1	“기재 생략”	잡종지	△96,585	2	64,390	5	160,975
	2		대지	△377,030	2.5	377,030	5	754,060
	3		대지	△40,500	2.5	40,500	5	81,000
	4		주차장용지	△875,070	2.5	875,070	5	1,750,140
	5		대지	△748,700	2.5	748,700	5	1,497,400
과다 청구	소 계(17건)			16,005,743	-	20,563,150	-	4,557,407
	1	“기재 생략”	종교용지	103,785	5	207,570	2.5	103,785
	2		종교용지	24,710	5	49,420	2.5	24,710
	3		종교용지	272,520	5	545,040	2.5	272,520
	4		주택부지	53,928	5	89,880	2	35,952
	5		학교용지	157,320	5	314,640	2.5	157,320
	6		학교용지	95,050	5	190,100	2.5	95,050
	7		학교용지	38,000	5	76,000	2.5	38,000
	8		학교용지	19,950	5	39,900	2.5	19,950
	9		경작용	149,280	5	186,600	1	37,320
	10		양어장	407,704	5	509,630	1	101,926
	11		양어장	3,324,216	5	4,155,270	1	831,054
	12		양어장	2,706,944	5	3,383,680	1	676,736
	13		양어장	2,682,920	5	3,353,650	1	670,730
	14		양어장	3,219,944	5	4,024,930	1	804,986
	15		양어장	513,928	5	642,410	1	128,482
	16		양어장	2,157,968	5	2,697,460	1	539,492
	17		양어장	77,576	5	96,970	1	19,394

43) 계약금액 기준으로 작성